

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                           |       |
|----------------------------------|---------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>5310/2530 | พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                 | โจทก์ |
|                                  | นายเผื่อ บุญทศ            | โจทก์ |
|                                  | นางบรรจง สิงห์ทอง         | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 358

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

แม้ที่ดินจะเป็นที่สาธารณะ แต่เมื่อโจทก์ร่วมเป็นผู้ครอบครองอยู่และได้ปลูก  
ต้นไม้ม่วงไว้ การที่จำเลยตัดฟันต้นไม้ม่วงดังกล่าวโจทก์ร่วมย่อมได้รับความเสีย  
หาย จึงมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ตัดฟันต้นไม้ม่วงของนายเผื่อเสียหาย 1 ต้น ราคา 500  
บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายเผื่อ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุกและปรับแต่ให้  
รอการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปี

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ต้นมะม่วงพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์แม้จะฟังว่าโจทก์ร่วมปลูกต้นมะม่วงดังกล่าว แต่ต้นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้น จึงเป็นส่วนควบกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต้นมะม่วงพิพาทจึงเป็นของรัฐ โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงร้องทุกข์ในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไม่ได้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้ตัดฟันต้นมะม่วงพิพาทจริง และต้นมะม่วงนั้นปลูกอยู่ในที่ดินที่โจทก์ร่วมครอบครองมาทั้งต้นมะม่วงในบริเวณที่ดินดังกล่าวก็มีอยู่เป็นจำนวนมากประมาณ 20 ต้นข้อที่จำเลยนำสืบว่าต้นมะม่วงเกิดขึ้นเองนั้นก็คงมีแต่คำเบิกความของจำเลยและนายดวง สิงห์ทอง สามีจำเลยเท่านั้น จึงเป็นการเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ น่าเชื่อว่าจำเลยรู้ว่าต้นมะม่วงพิพาทที่โจทก์ร่วมปลูกไว้ในที่ดินที่โจทก์ร่วมครอบครองการที่จำเลยตัดฟันต้นมะม่วงของโจทก์ร่วมดังกล่าวแม้จะปลูกอยู่ในที่สาธารณะก็ตาม โจทก์ร่วมย่อมได้รับความเสียหาย และมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ